

1502852-64.2019.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/05/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VICTOR MATHEUS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1564/2019

Vistos etc.,

I - VICTOR MATHEUS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 10 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502852-64.2019.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo n.º:
1502852-64.2019.8.26.0548
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VICTOR MATHEUS DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1564/2019

Vistos etc.,

I - VICTOR MATHEUS DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 10 de outubro de 2019, por volta das 21h30min, na Rua Paulo de Souza Marquês, n.º 41, Jardim San Martins, nesta cidade e comarca de Campinas, guardava e tinha em depósito, para fim de tráfico, 24 (vinte e quatro) porções de maconha, acondicionadas em forma de tijolos, e mais 03 (três) porções da mesma droga, pesando, respectivamente, 608,6g (seiscentos e oito gramas e seis decigramas), 538g (quinhentos e trinta e oito gramas) e 33,78g (trinta e três gramas e setenta e oito decigramas), substância entorpecente causadora de dependência física e/ou psíquica,

o que fazia sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 189) e apresentou defesa prévia (fls. 185/186).

A denúncia foi recebida por decisão de 20 de outubro de 2020, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 192/194).

A audiência não se realizou diante da falha de conexão do acusado e seu defensor, de modo que foi designada nova data para o ato (fls. 219 e 230).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 05 de maio p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimento colhido pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 261).

Em debates, o Ministério Público requereu a improcedência da ação (fls. 263/267). A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) o reconhecimento da menoridade relativa; b) a consideração das circunstâncias judiciais favoráveis para a fixação da pena no mínimo legal; c) a aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; d) a substituição da pena por restritiva de direitos; e d) a possibilidade de apelar em liberdade (fls. 268/275).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é IMPROCEDENTE.

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos por intermédio das Fotografias de fls. 08/10, do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 20/21 e do Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 57/60.

Quanto à autoria, o réu negou a prática delitiva em juízo; disse que, quando da abordagem, havia acabado de deixar o imóvel na companhia de sua namorada. Afirmou que lhe foi perguntado se havia algo de ilícito no imóvel, ao que respondeu negativamente, pois, além de desconhecer a presença do entorpecente, a residência pertencia ao seu genitor. Ainda, esclareceu que se encontrava no imóvel pois seu genitor havia viajado e precisou alimentar seus animais, e lá se encontrava na companhia de sua namorada, sua cunhada e de um amigo. No mais, asseverou que o cômodo dos fundos, onde foi localizado o tóxico, era alugado para um rapaz de nome Luan, que não se encontrava no local naquela ocasião.

No mais, os policiais militares relataram em juízo que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu sair do local dos fatos em uma motocicleta, na companhia de sua namorada, de modo que optaram pela abordagem. Afirmaram que nada de ilícito foi localizado, mas que, ao ser questionado, o réu informou que armazenava entorpecentes no imóvel, bem como permitiu que os policiais nele ingressassem para averiguação. Asseveraram que, de igual modo, a namorada do réu informou que ele armazenava drogas em seu quarto. Esclareceram que na residência havia mais duas pessoas, que foram mantidas separadas em outro cômodo. Afirmaram que o réu os levou até um quarto cujo acesso se dava por uma escada caracol, onde foi localizado o tóxico. No mais, o reconheceram em audiência.

Verifico que a prova dos autos não permite alcançar a certeza quanto à propriedade do entorpecente, tendo em vista que, embora existissem mais pessoas no imóvel no momento da abordagem, toda a ação policial foi direcionada ao acusado sem que se cogitasse que os tóxicos pertencessem a terceira pessoa.

Ademais, como destacado pelos próprios policiais, quando do ingresso no imóvel havia outras duas pessoas em seu interior, que sequer foram ouvidas. Além disso, os policiais afirmaram que a namorada do réu disse que ele guardava entorpecentes em seu quarto, contudo, não foi esse o teor de suas declarações na fase policial (fls. 12).

Desse modo, constatada a fragilidade de elementos que relacionem o acusado à prática do tráfico de drogas, há dúvida razoável a seu favor, de modo que esta Magistrada entende que é o caso de se aplicar o princípio do "in dubio pro reo".

III - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o acusado VICTOR MATHEUS DE SOUZA, qualificado nos autos (RG n.º 60.958.680 - IIRGD - fls. 183/184), da imputação de ter violado o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P. R. I. C.

Campinas, 12 de maio de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA